



**PUTUSAN**  
No. XXXX K/Pid. Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN ;**  
tempat lahir : Malang ;  
umur / tanggal lahir : 28 tahun ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecama -  
tan Kota, Kabupaten Pamekasan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap korban SAKSI KORBAN yang mengakibatkan korban SAKSI KORBAN mendapat jatuh sakit atau luka berat, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Semula pada sekitar tahun 2007 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa sebagai ibu asuh atau ibu tirinya korban SAKSI KORBAN dan AHMAD FAISAL RASULI kakaknya korban (saksi) dan tinggal serumah atau bersama dengan Terdakwa, dan selama korban WULADARI PUTRI tinggal bersama dengan Terdakwa, korban SAKSI KORBAN sering dimarahi oleh Terdakwa dengan alasan nakal dan juga sering dipukuli diantaranya dicubit

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puting susunya, bagian paha, mulut dan tangannya serta menggigit pada bagian lengan dan bahunya korban serta juga pernah menyetrika pada lengan kirinya korban sehingga lengan kirinya korban mengalami luka bakar. Dan selanjutnya pada hari dan waktu lupa ketika korban SAKSI KORBAN sedang makan nasi bersama dengan kakaknya yang bernama AHMAD FAISAL RASULI (saksi) lalu oleh Terdakwa korban SAKSI KORBAN dipukul dengan menggunakan sepotong kayu warna coklat yang diayun-ayunkan ke bagian kepalanya korban kemudian mengenai pada bagian kepalanya korban SAKSI KORBAN sehingga bagian kepalanya korban menderita sakit dan luka dengan alasannya Terdakwa memukul korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepotong kayu tersebut karena korban SAKSI KORBAN kalau makannya terlambat dan akibat perbuatan Terdakwa korban SAKSI KORBAN menderita sakit dan luka berat selanjutnya korban SAKSI KORBAN dibawa ke rumahnya Bidan ERNI untuk diobati luka di kepalanya oleh Terdakwa dan bapaknya korban dan kemudian di bagian kepalanya korban SAKSI KORBAN oleh Bidan ERNI dilakukan penjahitan tiga jahitan terhadap luka di kepalanya korban, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 korban SAKSI KORBAN telah meninggal dunia yang menurut keterangan dokter korban SAKSI KORBAN meninggal karena penyakit types yang parah (typus akut) sebagaimana surat keterangan kematian No. 0153/KM/Reg.96482/2009 tanggal 05 November 2009 yang ditandatangani oleh dokter RSUD Pamekasan dr. GATOT HARYOKO, SPA. dan surat keterangan analisis kondisi klinis penderita terlampir dalam berkas perkara dan surat keterangan Visum Et Repertum sementara Nomor : 445/10/441.403/ VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. FARIDA FAHMI ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Menurun ;
- Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan ;
- Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan ;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
- Anggota gerak atas dan bawah : Memar lengan kanan ;

Kesimpulan :

Diagnose (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) ;

- Memar ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ; Dan juga Visum Et Repertum luka tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN yang pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 06.30 WIB dengan hasil

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran umum : Sadar, tekanan darah 100/60 MM Hg nadi 92 x/menit, suhu 36 cc ;

Kepala : - Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm ;  
- Pada penderita tersebut dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya kelainan/kerusakan yang menyebabkan gangguan aktivitas ;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yakni terhadap korban SAKSI KORBAN, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Semula pada sekitar tahun 2007 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa sebagai ibu asuh atau ibu tirinya korban SAKSI KORBAN dan AHMAD FAISAL RASULI kakaknya korban (saksi) dan tinggal serumah atau bersama dengan Terdakwa, dan selama korban WULADARI PUTRI tinggal bersama dengan Terdakwa, korban SAKSI KORBAN sering dimarahi oleh Terdakwa dengan alasan nakal dan juga sering dipukuli diantaranya dicubit pada puting susunya, bagian paha, mulut dan tangannya serta menggigit pada bagian lengan dan bahunya korban serta juga pernah menyetrika pada lengan kirinya korban sehingga lengan kirinya korban mengalami luka bakar. Dan selanjutnya pada hari dan waktu lupa ketika korban SAKSI KORBAN sedang makan nasi bersama dengan kakaknya yang bernama AHMAD FAISAL RASULI (saksi) lalu oleh Terdakwa korban SAKSI KORBAN dipukul dengan menggunakan sepotong kayu warna coklat yang diayun-ayunkan kebagian

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya korban kemudian mengenai pada bagian kepala korban SAKSI KORBAN sehingga bagian kepala korban menderita sakit dan luka dengan alasannya Terdakwa memukul korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepotong kayu tersebut karena korban SAKSI KORBAN kalau makannya terlambat dan akibat perbuatan Terdakwa korban SAKSI KORBAN menderita sakit dan luka berat selanjutnya korban SAKSI KORBAN dibawa ke rumahnya Bidan ERNI untuk diobati luka di kepala oleh Terdakwa dan ayahnya korban dan kemudian di bagian kepala korban SAKSI KORBAN oleh Bidan ERNI dilakukan penjahitan tiga jahitan terhadap luka di kepala korban, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 korban SAKSI KORBAN telah meninggal dunia yang menurut keterangan dokter korban SAKSI KORBAN meninggal karena penyakit types yang parah (typus Akut) sebagaimana surat keterangan kematian No. 0153/KM/Reg.96482/2009 tanggal 05 November 2009 yang ditandatangani oleh dokter RSUD Pamekasan Dr. GATOT HARYOKO, SPA. dan surat keterangan Analisis kondisi klinis penderita terlampir dalam berkas perkara dan surat keterangan Visum Et Repertum sementara Nomor : 445/10/441.403/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. FARIDA FAHMI ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Menurun ;
- Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan ;
- Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan ;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
- Anggota gerak atas dan bawah : Memar lengan kanan ;
- Kesimpulan :

Diagnose (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Memar

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ; Dan juga Visum Et Repertum luka tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN yang pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 06.30 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran umum : Sadar, tekanan darah 100/60 MM Hg nadi 92 x/menit, suhu 36 cc ;
- Kepala : - Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm ;  
- Pada penderita tersebut dilakukan tindakan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya kelainan/kerusakan yang menyebabkan gangguan aktivitas ;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap korban SAKSI KORBAN yang masih berusia 9 tahun yang berakibat korban menderita luka berat, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Semula pada sekitar tahun 2007 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa sebagai ibu asuh atau ibu tirinya korban SAKSI KORBAN dan AHMAD FAISAL RASULI kakaknya korban (saksi) dan tinggal serumah atau bersama dengan Terdakwa, dan selama korban WULADARI PUTRI tinggal bersama dengan Terdakwa, korban SAKSI KORBAN sering dimarahi oleh Terdakwa dengan alasan nakal dan juga sering dipukuli diantaranya dicubit pada puting susunya, bagian paha, mulut dan tangannya serta menggigit pada bagian lengan dan bahunya korban serta juga pernah menyetrika pada lengan kirinya korban sehingga lengan kirinya korban mengalami luka bakar. Dan selanjutnya pada hari dan waktu lupa ketika korban SAKSI KORBAN sedang makan nasi bersama dengan kakaknya yang bernama AHMAD FAISAL RASULI (saksi) lalu oleh Terdakwa korban SAKSI KORBAN dipukul dengan menggunakan sepotong kayu warna coklat yang diayun-ayunkan kebagian kepalanya korban kemudian mengenai pada bagian kepalanya korban SAKSI KORBAN sehingga bagian kepalanya korban menderita sakit dan luka dengan alasannya Terdakwa memukul korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepotong kayu tersebut karena korban SAKSI KORBAN kalau makannya terlambat dan akibat perbuatan Terdakwa korban SAKSI KORBAN menderita sakit dan luka berat selanjutnya korban SAKSI KORBAN dibawa ke rumahnya

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan ERNI untuk diobati luka di kepalanya oleh Terdakwa dan bapaknya korban dan kemudian di bagian kepalanya korban SAKSI KORBAN oleh Bidan ERNI dilakukan penjahitan tiga jahitan terhadap luka di kepalanya korban, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 korban SAKSI KORBAN telah meninggal dunia yang menurut keterangan dokter korban SAKSI KORBAN meninggal karena penyakit types yang parah (typus Akut) sebagaimana surat keterangan kematian No. 0153/KM/Reg.96482/2009 tanggal 05 November 2009 yang ditandatangani oleh dokter RSUD Pamekasan Dr. GATOT HARYOKO, SPA. dan surat keterangan Analisis kondisi klinis penderita terlampir dalam berkas perkara dan surat keterangan Visum Et Repertum sementara Nomor : 445/10/441.403/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. FARIDA FAHMI ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Menurun ;
- Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan ;
- Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan ;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
- Anggota gerak atas dan bawah : Memar lengan kanan ;

Kesimpulan :

Diagnose (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Memar

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ; Dan juga Visum Et Repertum luka tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN yang pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 06.30 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran umum : Sadar, tekanan darah 100/ 60 MM Hg nadi 92 x/menit, suhu 36 cc ;
- Kepala : - Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm ;  
- Pada penderita tersebut dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya kelainan/ kerusakan yang menyebabkan gangguan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas ;

- Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 80 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap korban SAKSI KORBAN yang masih berusia 9 tahun yang berakibat korban menderita sakit/luka, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Semula pada sekitar tahun 2007 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Terdakwa sebagai ibu asuh atau ibu tirinya korban SAKSI KORBAN dan AHMAD FAISAL RASULI kakaknya korban (saksi) dan tinggal serumah atau bersama dengan Terdakwa, dan selama korban WULADARI PUTRI tinggal bersama dengan Terdakwa, korban SAKSI KORBAN sering dimarahi oleh Terdakwa dengan alasan nakal dan juga sering dipukuli diantaranya dicubit pada puting susunya, bagian paha, mulut dan tangannya serta menggigit pada bagian lengan dan bahunya korban serta juga pernah menyetrika pada lengan kirinya korban sehingga lengan kirinya korban mengalami luka bakar. Dan selanjutnya pada hari dan waktu lupa ketika korban SAKSI KORBAN sedang makan nasi bersama dengan kakaknya yang bernama AHMAD FAISAL RASULI (saksi) lalu oleh Terdakwa korban SAKSI KORBAN dipukul dengan menggunakan sepotong kayu warna coklat yang diayun-ayunkan kebagian kepalanya korban kemudian mengenai pada bagian kepalanya korban SAKSI KORBAN sehingga bagian kepalanya korban menderita sakit dan luka dengan alasannya Terdakwa memukul korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepotong kayu tersebut karena korban SAKSI KORBAN kalau makannya terlambat dan akibat perbuatan Terdakwa korban SAKSI KORBAN menderita sakit dan luka berat selanjutnya korban SAKSI KORBAN dibawa ke rumahnya Bidan ERNI untuk diobati luka di kepalanya oleh Terdakwa dan bapaknya korban dan kemudian di bagian kepalanya korban SAKSI KORBAN oleh Bidan ERNI dilakukan penjahitan tiga jahitan terhadap luka di kepalanya korban, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 korban SAKSI KORBAN telah meninggal dunia yang menurut keterangan dokter korban SAKSI KORBAN meninggal karena penyakit types yang parah (typus Akut) sebagaimana surat keterangan kematian No. 0153/KM/Reg.96482/2009 tanggal 05 November 2009

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dokter RSUD Pamekasan dr. GATOT HARYOKO, SPA. dan surat keterangan Analisis kondisi klinis penderita terlampir dalam berkas perkara dan surat keterangan Visum Et Repertum sementara Nomor : 445/10/441.403/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. FARIDA FAHMI ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Menurun ;
- Kepala dan Leher : Tidak didapatkan kelainan ;
- Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan ;
- Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
- Anggota gerak atas dan bawah : Memar lengan kanan ;

Kesimpulan :

Diagnose (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Memar

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ; Dan juga Visum Et Repertum luka tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN yang pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 06.30 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran umum : Sadar, tekanan darah 100/60 MM Hg nadi 92 x/menit, suhu 36 cc ;

- Kepala :
- Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm ;
  - Pada penderita tersebut dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

- Tidak ditemukan adanya kelainan/ kerusakan yang menyebabkan gangguan aktivitas ;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 6 Mei 2010 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN telah bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primair pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu warna cokelat agak kehitam-hitaman ukuran kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah cambuk warna putih, 1 (satu) buah setrika merek Phillip, 1 (satu) buah sapu lidi, 1 (satu) bilah bambu ukuran kurang lebih 60 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.XXX/Pid.B/2009/PN.PKS. tanggal 6 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair atau dakwaan kedua primair, dakwaan kedua subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN dari seluruh dakwaan alternatif subsidiaritas tersebut ;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu warna cokelat agak kehitam-hitaman ukuran kurang lebih 70 Cm ;
  - 1 (satu) buah cambuk warna putih ;
  - 1 (satu) buah setrika merek Phillip ;
  - 1 (satu) buah sapu lidi ;
  - 1 (satu) bilah bambu ukuran kurang lebih 60 cm ;

Untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.370/Akta.Pid/2009 /PN.Pks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pamekasan, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 6 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 24 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan dengan putusan *a quo* telah memperoleh fakta hukum dari keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Judex Facti pada halaman 35 poin ketiga, keempat, kelima dan keenam yakni :
  - a. Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu tersebut sebanyak dua kali dimana pada ayunan kedua mengenai kepala korban ;
  - b. Bahwa akibat dari benturan kayu tersebut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
  - c. Bahwa jarak kayu yang Terdakwa ayunkan tersebut kurang lebih 1-6 Cm dari bahu kiri korban ;
  - d. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kayu yang digunakan untuk menakut-nakuti korban sedangkan terhadap barang bukti lainnya adalah barang yang ada di rumah Terdakwa atau milik Terdakwa dan tidak pernah sama sekali dipergunakan untuk melukai korban ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;
3. Bahwa adapun yang dimaksud dengan alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan- saksi ;
  - b. Keterangan saksi ;
  - c. Surat ;
  - d. Petunjuk ;
  - e. Keterangan Terdakwa ;
4. Bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dimaksudkan dalam pasal 183 KUHAP. Yang notabene keterangannya membenarkan bahwa ia Terdakwa yang telah menyebabkan korban luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum tanggal 1 September 2009 yang di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KUNIAWAN ;
5. Bahwa. berdasarkan keterangan yang diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN, telah diperoleh fakta hukum bahwa korban pada bagian kepala terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm, pada luka tersebut dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD FAISAL RASULI, sebagai mana diuraikan dalam putusan Judex Facti halaman 24, poin ke lima, yaitu :
  - a. Bahwa Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pernah memukul dengan kayu terhadap korban hanya untuk menakuti korban agar tidak nakal/terlambat makan, saksi lupa tanggal dan harinya sebelum bulan puasa yaitu pada pertengahan bulan Agustus tahun 2009 ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD FAISAL RASULI *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam putusan Judex Facti halaman 23 hingga halaman 24, walaupun keterangan tidak disumpah, namun keterangan saksi AHMAD FAISOL RASULI bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Karenanya keterangan saksi *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian ;
8. Bahwa keterangan saksi selain keterangan saksi AHMAD FAISOL RASULI seluruhnya menyatakan, tahu bahwa, korban SAKSI KORBAN ada bekas luka di kepalanya seperti bekas jahitan, seluruh keterangan saksi tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHPA terkualifikasi sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk ;
9. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah tersebut yaitu :
  - a. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa :
    - a) Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu tersebut sebanyak dua kali dimana pada ayunan kedua mengenai kepala korban ;
    - b) Bahwa akibat dari benturan kayu tersebut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
    - c) Bahwa jarak kayu yang Terdakwa ayunkan tersebut kurang lebih 10 cm dari bahu kiri korban ;
    - d) Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kayu yang digunakan untuk menakut-nakuti korban sedangkan terhadap barang bukti lainnya adalah barang yang ada di rumah Terdakwa atau milik Terdakwa dan tidak pernah sama sekali dipergunakan untuk melukai korban ;
  - b. Keterangan saksi AHMAD FAISOL RASULI yang menerangkan :



- a) Bahwa Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pernah memukul dengan kayu terhadap korban untuk menakuti korban agar tidak nakal/terlambat makan, saksi lupa tanggal dan harinya sebelum bulan puasa yaitu pada pertengahan bulan Agustus tahun 2009 ;
- c. Surat yang berupa Visum Et Repertum tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN, telah diperoleh fakta hukum bahwa korban pada bagian kepala terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm, pada luka tersebut dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;
- d. Petunjuk, seluruh keterangan saksi selain saksi AHMAD FAISOL RASULI menerangkan bahwa benar korban menderita luka pada bagian kepala yaitu terdapat luka robek ;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 183 KUHP fakta hukum dalam persidangan perkara Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN telah memenuhi syarat "minimum pembuktian" yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat memberikan "keyakinan" kepada Juez Facti untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* ;
11. Bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu :
- a. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa :
- a) Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu tersebut sebanyak dua kali dimana pula ayunan kedua mengenai kepala korban ;
- b) Bahwa akibat dari benturan kayu tersebut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- c) Bahwa jarak kayu yang Terdakwa ayunkan tersebut kurang lebih 10 cm dari bahu kiri korban ;
- d) Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kayu yang digunakan untuk menakut-nakuti korban sedangkan terhadap barang bukti lainnya adalah barang yang ada di rumah Terdakwa atau milik Terdakwa dan tidak pernah sama sekali dipergunakan untuk melukai korban ;
- b. Keterangan saksi AHMAD FAISOL RASULI yang menerapkan :





- a) Bahwa Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN pernah memukul dengan kayu terhadap korban untuk menakuti korban agar tidak nakal/terlambat makan, saksi lupa tanggal dan harinya sebelum bulan puasa yaitu pada pertengahan bulan Agustus tahun 2009 ;
  - b) Surat yang berupa Visum Et Repertum tanggal 01 September 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Proppo dr. DEWI ASTUTI KURNIAWAN, telah diperoleh fakta hukum bahwa korban pada bagian kepala terdapat luka robek dengan tepi tidak rata pada kepala bagian atas dengan posisi horizontal, sepanjang 3 cm x 2 mm, dalam 3 cm, pada luka tersebut dilakukan tindakan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan dan diberikan pengobatan seperlunya lalu penderita dipulangkan dalam keadaan baik ;
  - c) Petunjuk, seluruh keterangan saksi selain saksi AHMAD FAISOL RASULI menerangkan bahwa benar korban menderita luka pada bagian kepala yaitu terdapat luka robek ;
12. Bahwa dalam perkara Terdakwa YUNIA DEWI ASWANIAH alias YUYUN telah memenuhi syarat minimum pembuktian, sebagaimana di tentukan dalam KUHP pasal 183 ;
13. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tindak sebagaimana mestinya ;
14. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 43 yang tidak menemukan bukti adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru menerapkan hukum khususnya pasal 183 KUHP, pasal 184 KUHP dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (vide putusan halaman 35, poin ke tiga, keempat, kelima dan keenam) karena berdasarkan fakta hukum telah diperoleh minimum pembuktian untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;
15. Bahwa demikian halnya dengan pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa keterangan saksi bidan ERNIS SETYOWATI dapat memberikan keterangan terhadap luka di bagian kepala korban adalah akibat jatuh dari kamar mandi, secara yuridis keterangan ini tidak dapat di pertanggung jawabkan, karena saksi hanya menerangkan yang ia ketahui saja, sedangkan keterangan saksi atas hal luka di bagian kepala korban adalah akibat jatuh dari kamar mandi, adalah tidak berdasar, setidaknya tidaknya keterangan saksi khusus penyebab luka di kepala terqualifikasi sebagai *testimonium de auditu* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan pertimbangan hukum *Judex Facti a quo*, maka *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dengan putusan tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian ;
17. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pamekasan dengan putusannya Nomor : 370/Pid. B/2009/PN. Pks. tanggal 6 Mei 2010 tersebut telah tidak menerapkan hukum yang seharusnya diterapkan, yaitu Pengadilan Negeri Pamekasan dengan putusan *a quo* telah Keliru menerapkan hukum ;
18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan *Judex Facti a quo* dengan segala pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, 20 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1601 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)